

Contratos de Tratamiento de Datos (DPA) — Universidad de La Frontera

Sistema: OCDE — Observatorio de Ciencia y Educación **Responsable:** Universidad de La Frontera, RUT 87.912.900-1 **Fecha:** 2026-07-10

Este documento identifica los encargados del tratamiento que requieren un DPA formal y provee el texto base para cada uno. Los DPA deben firmarse (o aceptarse en los portales de los proveedores) antes del uso en producción con datos personales.

DPA 1 — Anthropic, Inc. (Claude AI)

Entre:

- **Responsable:** Universidad de La Frontera, RUT 87.912.900-1, Av Francisco Salazar 01145, Temuco ("la Universidad").
- **Encargado:** Anthropic, Inc., con domicilio en San Francisco, California, EE.UU. ("Anthropic").

En el marco del uso de la API de Claude para los servicios de búsqueda semántica y chatbot del Observatorio OCDE, las partes acuerdan lo siguiente conforme a la **Ley 21.719**.

1. Objeto y duración

Anthropic tratará datos personales (consultas de texto de visitantes) **por cuenta y según instrucciones documentadas** de la Universidad, con el único fin de procesar las consultas de búsqueda y del chatbot. Duración: mientras dure el contrato de API.

2. Naturaleza y categorías

- **Categorías de datos:** Texto libre ingresado por visitantes (puede contener datos personales si el visitante los incluye espontáneamente en su consulta).
- **Categorías de titulares:** Visitantes del sitio web del Observatorio OCDE.

3. Obligaciones del Encargado

1. Tratar los datos **solo según instrucciones**; no usarlos para entrenar modelos sin autorización.
2. Garantizar la **confidencialidad** del personal autorizado.
3. Aplicar **seguridad** adecuada (TLS, control de acceso, cifrado en reposo de infraestructura).
4. **Notificar a la Universidad sin dilación** (objetivo: dentro de 24h) cualquier brecha de seguridad, para que la Universidad notifique a la Agencia sin dilaciones indebidas (Art. 14 sexies).
5. Asistir en la atención de **derechos de los titulares** (acceso, supresión, portabilidad).
6. Al terminar, **eliminar los datos** según indique la Universidad.
7. Poner a disposición la información para **auditorías**.

4. Transferencia internacional

Los datos se procesan en servidores de Anthropic en **EE.UU.** El mecanismo de transferencia son las **Cláusulas Contractuales Modelo** del Ministerio de Economía (Resolución RAEX202503748). (Ver también docs/21719-anexo-transferencias.md.)

5. Acción requerida

Verificar si Anthropic ofrece un DPA estándar en su portal (<https://www.anthropic.com/legal/privacy>) o en el portal de enterprise. Si existe, aceptarlo. Si no, enviar este texto a privacy@anthropic.com solicitando un acuerdo formal.

DPA 2 — Clerk, Inc. (Autenticación)

Entre:

- **Responsable:** Universidad de La Frontera, RUT 87.912.900-1 ("la Universidad").
- **Encargado:** Clerk, Inc., EE.UU. ("Clerk").

1. Objeto

Clerk gestiona la autenticación OAuth de los administradores del sistema. Trata: email institucional y JWT tokens de los 2 administradores autorizados.

2. Naturaleza y categorías

- **Categorías de datos:** Correo electrónico institucional, sesiones de autenticación, JWT.
- **Categorías de titulares:** 2 administradores del sistema (funcionarios UFRO).

3. Obligaciones del Encargado

Idénticas a las del DPA 1, adaptadas al servicio de autenticación.

4. Transferencia internacional

Datos procesados en **EE.UU.** — Cláusulas Contractuales Modelo (pendiente).

5. Acción requerida

Revisar los términos de servicio de Clerk (<https://clerk.com/legal/privacy-policy>). Clerk suele ofrecer un DPA para cuentas de pago. Si el plan actual lo permite, aceptar el DPA disponible en el dashboard de Clerk. Coordinar con el equipo de Clerk si se necesita acuerdo personalizado.

DPA 3 — Google LLC (Google Forms + Google Fonts)

Entre:

- **Responsable:** Universidad de La Frontera, RUT 87.912.900-1 ("la Universidad").
- **Encargado:** Google LLC, Mountain View, California, EE.UU. ("Google").

1. Objeto

Google gestiona los formularios de contacto del observatorio (Google Forms) y sirve fuentes tipográficas (Google Fonts). Trata datos que los visitantes ingresan voluntariamente en los formularios, así como solicitudes de descarga de fuentes (que pueden incluir dirección IP del visitante).

2. Naturaleza y categorías

- **Categorías de datos:** Datos de formulario (nombre, correo, mensaje u otros campos definidos en el formulario); datos de acceso técnico de Google Fonts (IP, user-agent).
- **Categorías de titulares:** Visitantes del sitio que completan el formulario de contacto.

3. Transferencia internacional

Datos procesados en **EE.UU.** — Google tiene DPA disponible en su Workspace y Cloud.

4. Acción requerida

Si la Universidad utiliza Google Workspace institucional:

- El DPA de Google Workspace ya puede estar en vigor; verificar en la consola de administración de Google Workspace de UFRO → Cuenta → Configuración de cuenta → Protección de datos.
- Revisar y aceptar explícitamente el Adendo de Procesamiento de Datos (DPA) de Google.

Para Google Fonts: considerar servir las fuentes localmente (desde [/assets/](#)) para eliminar la transferencia de IPs de visitantes a Google. Esta es la medida de **privacy by design** preferida.

DPA 4 — Microsoft Corporation (Power BI)

Entre:

- **Responsable:** Universidad de La Frontera, RUT 87.912.900-1 ("la Universidad").
- **Encargado:** Microsoft Corporation, EE.UU. ("Microsoft").

1. Objeto

Microsoft sirve los dashboards de Power BI embebidos en [/obs_indicadores](#). El embed puede implicar el envío de identificadores de sesión o cookies al servidor de Microsoft al cargar el iframe.

2. Naturaleza y categorías

- **Categorías de datos:** Datos técnicos de navegación (IP, cookies de sesión de Power BI, si aplica).
- **Categorías de titulares:** Visitantes que acceden a la sección de indicadores.

3. Acción requerida

- Si UFRO tiene licencia de Microsoft 365 o Power BI Pro, el DPA de Microsoft ya puede estar vigente bajo el Microsoft Products and Services Data Protection Addendum.
- Verificar con el área TI de UFRO si existe un acuerdo institucional de Microsoft que incluya DPA.

Resumen de acciones DPA

Proveedor	Urgencia	Acción
Anthropic	 Alta	Verificar/solicitar DPA en portal Anthropic o por correo
Clerk	 Alta	Aceptar DPA en dashboard Clerk o escalar a cuenta enterprise
Google	 Media	Verificar DPA de Workspace institucional UFRO + considerar servir fuentes localmente
Microsoft	 Baja	Verificar con TI UFRO si existe acuerdo Microsoft que incluya DPA

Borrador generado con compliance-cl (pack ley-21719). No constituye asesoría legal; revisar con un abogado antes de firmar.